

1500732-52.2021.8.26.0621
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/07/2022
... pena aplicado.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500732-52.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500732-52.2021.8.26.0621
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2213323/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 19482542 - 2º Distrito Policial de Lorena, 689/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2213323 - 02º D.P. LORENA, 689/21/204 - 02º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO DE SOUZA CAMPOS
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de RICARDO DE SOUZA CAMPOS, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, e 329, do Código Penal; nos termos da inicial acusatória de fls. 103/104.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fl. 113), apresentando defesa preliminar às fls. 120/121. A denúncia foi recebida em 03/04/2022 (fls. 125/128).

Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha. Ao final, o réu foi

interrogado. Encerrada a instrução, as partes realizaram debates orais em audiência (fls. 160).

O Parquet pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu, pelo crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, e sua absolvição pelo delito de associação. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição por carência probatória. Subsidiariamente, requereu que fosse desconsiderado o registro desabonador do acusado, à vista do decurso de lapso temporal superior a cinco anos, assim como afastado o aumento relativo ao envolvimento de adolescente.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade narcotraficante encontra-se cabalmente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), fotografias (fls. 31/36, 39/40 e 42), laudo de constatação provisória (fls. 49/51) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 93/95), com resultados positivos para "cocaína", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

O mesmo se pode dizer quanto à prova de autoria deste crime. Senão vejamos.

O policial militar Zaqueu Siqueira Azarias disse que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistou o réu, conhecido pelo vulgo de "sargento", na companhia do adolescente mencionado na denúncia saindo de sua residência, aparentemente mexendo em uma sacola plástica que trazia em sua mão. De acordo com a testemunha, ao notarem a presença da viatura policial, ambos passaram a demonstrar inquietação, o que fez com que suspeitas fossem levantadas em desfavor da dupla, justificando a abordagem. Ao se aproximar dos dois para fiscalizá-los, ambos resistiram a abordagem. Antes porém, o acusado dispensou ao solo um objeto, em cujo interior foi encontrado posteriormente, 52 pedras de "crack". Na sequência, ambos entraram em luta corporal com a testemunha e seu companheiro de farda: o adolescente com Zaqueu, e o réu com o policial Nilton. Segundo o depoente, Rian mordeu seu antebraço, conseguindo fugir, o mesmo ocorrendo com o acusado, que conseguiu se desvencilhar do outro policial. Nilton, no entanto, conseguiu acompanhar Rian até a Rua Tupiniquins, onde logrou detê-lo e abordá-lo. Durante revista, o agente da lei encontrou em sua posse, mais precisamente dentro de sua cueca, 130 pedras de "crack". Já a testemunha passou a acompanhar o réu até a Rua José Macedo, onde foi capturado. Após, os agentes públicos retornaram até a residência na qual a dupla foi vista saindo. Em conversas, Ricardo acabou admitindo que guardava mais entorpecentes em seu imóvel, enterrados no quintal, indicando o local, inclusive. Em diligências, no exato lugar apontado foi encontrado um tablete de "crack", com aproximadamente um quilo. O réu admitiu que guardava as drogas para terceiros, recebendo o valor de cem reais por isso.

Lado outro, o réu refutou a acusação durante sua autodefesa. Disse que estava em sua residência quando ouviu gritos vindos da via pública, saindo para ver o que ocorria. Nesse momento, deparou-se com os policiais militares abordando o adolescente Rian. Contou que, por conta dos seus antecedentes criminais, os agentes públicos o abordaram, nada sendo localizado em seu poder de ilícito. Afirmou que desconhecia o menor, e que as drogas foram apreendidas em um estacionamento situado ao lado de sua residência. Questionado, negou que estivesse com qualquer sacola contendo drogas. Ao final do ato, disse que conhecia os policiais militares, porém, nunca tinha sido abordado por estes.

Eis, portanto, as provas orais.

Pois bem. Como se vê, a versão defensiva, que se resume a negar o testemunho policial, restou ilhada no processo, não convencendo.

Registre-se que os depoimentos dos policiais merecem ampla credibilidade, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, em linha com a jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.P.R.A. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade ou mesmo amizade; poucas são as pessoas que se dispõe a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país

pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decurso o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, observo que o caso dos autos é mais um em que o réu tenta, em vão, desacreditar a fala do agente da lei, sem produzir sequer um início de prova das suas alegações.

Muito pelo contrário. Ao contrário da testemunha Zaqueu, que além de ter reproduzido em Juízo aquilo que disse em sede policial, em linha com os dizeres do seu colega de farda (p. 14/15), o acusado apresentou versões distintas ao longo da persecução criminal.

Com efeito, perante o delegado de polícia, Ricardo contou que Rian, de fato, saía de sua residência, após utilizar o banheiro, insinuando que os narcóticos apreendidos seriam da responsabilidade deste, dizendo que o "tijolo de crack" foi achado em local diverso da sua casa (fls. 20), enredo, portanto, distinto daquele apresentado sob o pátio do contraditório e ampla defesa.

Assim, encampar a isolada narrativa defensiva significaria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta nos autos e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, como também desprestigiar a palavra do policial envolvido na presente ocorrência agente que goza de ampla credibilidade junto ao Poder Judiciário, sobretudo, por não ter qualquer interesse em incriminar inocentes, como fundamentado acima.

De mais a mais, o réu não demonstrou estratégia criada para incriminá-lo, nem apontou motivo sério que permitisse tal conclusão, logo, não se desincumbiram do seu ônus, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Afinal, como fundamentado acima, a ideia de que possam os agentes da lei “forjarem” acusações em desfavor de pessoas, sem motivo algum, às escâncaras, é um verdadeiro absurdo! Além disso, como os policiais militares sabiam o local onde haveria mais droga enterrada?

Em outras palavras, não existindo um mínimo de início de prova em favor da versão do acusado, para afastar as declarações dos policiais militares, o caso é mesmo de condenação.

Por fim, esclareço ser desnecessário que o agente seja flagrado em atos de efetiva mercancia para configuração do crime de tráfico de drogas, bastando para tanto a prática de apenas uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, sendo certo que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, como nos presentes autos, diante da vultuosa quantidade de entorpecentes (diversas “pedras de crack”, prontas para venda, e um “tijolo de crack”).

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos também restou evidenciada pela prova oral, tal como visto acima.

Portanto, o caso é de condenação do réu por infringência ao tipo penal do artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Por outro lado, com relação ao crime do artigo 35, caput, da Lei em assunto, entendo que as provas não comprovaram a associação entre Rian e o réu.

Convém lembrar que não basta para subsumir a conduta em estudo ao tipo do artigo 35, da legislação de drogas, a presença de dois ou mais agentes. É imprescindível que se revele o animus associativo, a estabilidade, permanência e organização do

grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles.

No caso dos autos, não foram colhidos outros elementos que demonstrassem tais requisitos.

Não se olvida das notícias trazidas pela testemunha dando conta de que o réu e o adolescente eram envolvidos com o vil comércio, contudo, tal elemento, isolado, não é suficiente para comprovar o animus associativo entre os dois, hierarquia, divisão de tarefas etc, mostrando-se, portanto, insuficientes para a condenação do acusado.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação. (...) Associação – provas insuficientes. O crime em tela exige a vontade de dois ou mais agentes se associarem (animus associativo) e sua consumação se dá com a reunião estável e permanente, dispensando a prática do crime-fim. Não se demonstrou, contudo, mínima organização e hierarquia entre eles o que, após cotejar todos os elementos analíticos inseridos nos autos, não emerge com clareza meridiana o vínculo associativo. (...) Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão”. (TJSP; Apelação Criminal 0002107-90.2016.8.26.0443; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017) (Ênfase minha).

Não por outro motivo, o próprio Ministério Público requereu sua absolvição.

Já com relação ao crime do artigo 329, do Código Penal, a prova produzida incrimina Ricardo.

Como se viu, o policial Zaqueu foi enfático ao dizer que o acusado se opôs à execução de ato legal, após ser surpreendido com as drogas, pois chegou até mesmo a entrar em luta corporal com o subtenente Nilton, tudo com a finalidade de evitar sua iminente abordagem.

Registre-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, o delito em voga não exige para sua configuração que a violência empregada acarrete lesões corporais no agente público.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Resistência ativa. Violência empregada contra o corpo do policial. Desnecessidade de constatação de lesão corporal. Desacato. Configuração. Elemento subjetivo do tipo penal caracterizado. Condenação bem decretada e dosada, considerando os antecedentes do réu - Controle de convencionalidade realizado pelo superior tribunal de justiça que não tem o condão de afastar a tipificação penal. APELO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 1500052-62.2019.8.26.0516; Relator (a): Rafaela D Assumpção Cardoso Gliocche; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Roseira - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020) (Sublinhado meu).

Passo à dosimetria.

a) Crime do artigo 33, da Lei 11.343/06:

O réu possui diversas condenações com trânsito em julgado, conforme revela a certidão de fls. 143/146. Assim, utilizarei a condenação nos autos do processo nº 0009260-59.2010.8.26.0323 (trânsito em julgado em 03/06/2011) para caracterizar os maus antecedentes.

Insta salientar que os Tribunais Superiores já fixaram o entendimento de que o decurso do tempo não é suficiente para apagar os registros desabonadores passados.

Confira-se o Tema 150, do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcrevo abaixo, e o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. (STF; RE 593818; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator: Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 18/08/2020; Publicação: 23/11/2020) (Sublinhado meu).

Como se não bastasse, verifico que a conduta extrapolou, e muito, a culpabilidade normal à espécie, à luz da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (1.053,83 gramas, massa líquida, de “crack”, parte distribuída em 182 “pedras”, prontas para a venda, e em 01 “tijolo”). Além disso, cabe apontar a natureza das drogas, o maldito “crack”, de enorme capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, denotando-se reprovabilidade maior à espécie.

No mesmo sentido:

“Tráfico de drogas - (...) - Aumento da pena-base justificado - Maior nocividade do crack em relação a outras substâncias, bem como aos efeitos deletérios causados à saúde de seus usuários, (...). Recursos Improvidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1500458-55.2020.8.26.0417; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022); e

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado preso em flagrante delito trazendo consigo e guardando duas porções de cocaína (3,06g) e oito porções de crack (30,44g), uma balança de precisão, embalagens, uma faca e uma lâmina, além de R\$ 574,00. (...) PENAS. Base corretamente fixada em 1/6 acima do piso, tendo em vista a natureza especialmente deletéria das substâncias, notadamente o crack (art. 42 da Lei nº 11.343/06). (...). Recurso defensivo desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500225-67.2020.8.26.0608; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) (Sublinhados meus).

Portanto, diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 1/3 (dois quintos) acima do piso legal, ou seja, 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na fase intermediária, como já tangenciado acima, incide ao caso a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), esclarecendo-se que o réu ostenta condenações definitivas dentro do prazo do artigo 64, inciso I, do Código mencionado (processo 1500211-78.2019.8.26.0621, trânsito em julgado em 18/11/2020; e 1500523-54.2019.8.26.0621, trânsito em julgado em 20/11/2019).

Logo, agravo a sanção em 1/4 (um quarto), que alcança o patamar de 08 anos e 04 meses de reclusão e 832 dias-multa. Não existem atenuantes.

Por fim, na derradeira fase, reconheço a majorante disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, conforme fundamentação supra, aumentando a pena à razão de 1/6 (um sexto), para fixa-la, em definitivo, em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multas, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial será o fechado, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima expostas; do passado desabonador do acusado; ou ainda do próprio montante de pena aplicado.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

b) Crime do artigo 329, do Código Penal:

Como dito acima, o réu possui anotações criminais em seu passado. Todavia, quanto a este delito, a culpabilidade mostra-se normal à espécie.

Assim, diante dos seus maus antecedentes, estabeleço a pena-base com elevação de 1/8 (um oitavo) do mínimo legal, ou seja, em 02 meses e 07 dias de detenção.

Na segunda etapa, ante a sua multirreincidência, agravo a pena em 1/4 (um quarto), alçando-a ao estágio de 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, tornada definitiva, à míngua de outras circunstâncias alteradoras.

O regime inicial será o semiaberto, diante do seu passado desabonador, em linha com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal.

Em se tratando de concurso material, as penas deverão ser somadas.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras, à vista do montante de pena privativa aplicada. De todo modo, tais medidas mostrar-se-iam insuficientes e ineficazes à reprovação da conduta, dada a hediondez do crime de tráfico, bem como, do histórico criminal relevante de Ricardo.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar RICARDO DE SOUZA CAMPOS, qualificado nos autos, por violação aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06; e 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e multa de 1.020 (mil e vinte) dias-multas dias-multa, diária mínima; e 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; respectivamente.

Fica o acusado absolvido da imputação restante que lhe foi irrogada na denúncia (artigo 35, caput, da Lei 11.343/06), na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva do acusado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual. Ademais, não se pode olvidar que o réu é multirreincidente.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também garantir a ordem pública, recomenda-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à Autoridade Policial para proceder à sua destruição.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA